

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6829/2543

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายมนู อัสวานิลศรี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 293, มาตรา 340

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9

แม้นางสาวสุพรรณิกับจำเลย และผู้ค้าประกันคนอื่น ๆ จะร่วมกันค้าประกันหนี้ ตามสัญญาขายลดเช็คของบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด ด้วยกัน และโจทก์จะได้รับ ชำระหนี้จากนางสาวสุพรรณิบางส่วน กระทั่งโจทก์ปลดหนี้ให้โดยได้ถอนฟ้องนางสาว สุพรรณิในคดีแพ่งดังกล่าวด้วย การที่โจทก์ได้นำหนี้ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 23817/2532 ที่พิพากษาตามสัญญายอม โดยนางสาวสุพรรณิมีส่วนร่วมเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวมาฟ้องจำเลยให้ล้มละลายเป็นคดีนี้ นางสาวสุพรรณิจึงมิได้ เป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยในหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้อง แม้โจทก์จะปลดหนี้ให้แก่นางสาวสุพรรณิก็นับว่าโจทก์ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 และมาตรา 293

โจทก์ฟ้องว่า บริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาขายลดเช็ค แล้วไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์จึงยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งมีคำพิพากษาคตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๒ โดยบริษัททุ่งกระดาศ

ไทย จำกัด และผู้ค้าประกัน ได้แก่ นายวิวัฒน์ อรรถประสิทธิ์ นายสมศักดิ์ แซ่จั่ว และจำเลย ร่วมกันชำระเงิน ๒,๖๖๕,๕๗๙.๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน นับจากวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๘๑๗/๒๕๓๒ บริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด ชำระหนี้ให้โจทก์ จำนวน ๒๗๗,๒๑๑.๙๗ บาท แล้วไม่มีการชำระหนี้อีก จำเลยกับพวกไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้แก่โจทก์ได้ รวมเงินต้นและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๕,๐๓๓,๖๔๒.๓๖ บาท ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า มูลหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องได้ระงับไปแล้ว จำเลยมีทรัพย์สินมากพอชำระหนี้ให้โจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๓ ทวิ

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า บริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาขายลดเช็คโดยมีนายวิวัฒน์ อรรถประสิทธิ์ นางสาวสุพรรณิ ลีลาวัณย์ นายสมศักดิ์ แซ่จั่ว นายวีระชาติ อรุณสมศิริ และจำเลยเป็นผู้ค้าประกัน แล้วไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงยื่นฟ้องบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด และบุคคลดังกล่าวให้ร่วมกันชำระหนี้ แต่ได้ถอนฟ้องนางสาวสุพรรณิ กับนายวีระชาติ ต่อมาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๒ ศาลแพ่งมีคำพิพากษาดำเนินคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๘๑๗/๒๕๓๒ โดยบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด นายวิวัฒน์ นายสมศักดิ์ และจำเลยยอมรับผิดชอบร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒,๖๖๕,๕๗๙.๓๖ บาท พร้อม

ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยจะชำระแก่โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๖ เดือน ตามสำเนาคำพิพากษาและสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมาย จ. ๒ และ จ. ๓ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ บริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด ได้ชำระหนี้บางส่วนเป็นเงิน ๒๗๗,๒๑๑.๙๗ บาท แล้วไม่มีการชำระหนี้อีก โจทก์สืบหาทรัพย์สินของจำเลยกับพวกที่มีชื่อดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จำเลยกับพวกเป็นหนี้โจทก์พร้อมดอกเบี๋ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๕,๐๓๓,๖๔๒.๓๖ บาท นอกจากคดีดังกล่าวโจทก์ยังได้ฟ้องบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด กับพวกให้ร่วมกันชำระหนี้อีก ๔ คดี โดยมีนางสาวสุพรรณิเป็นจำเลยร่วมรับผิดชอบด้วย ๒ คดี นางสาวสุพรรณิได้นำเงินไถ่ถอนจำนองที่ดินต่อโจทก์เป็นเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ได้นำหักชำระหนี้ส่วนตัวของนางสาวสุพรรณิ จำนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือหักชำระหนี้ที่เป็นประกันบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๑๖๐/๒๕๓๒ ตามบัญชีการจัดสรรหนี้เอกสารหมาย จ. ๒๓ โจทก์จึงปลดหนี้ให้แก่นางสาวสุพรรณิ ทั้งภาระหนี้ส่วนตัวและภาระค้ำประกันหนี้ บริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ตามหนังสือแจ้งการชำระหนี้และปลดภาระการค้ำประกันของโจทก์เอกสารหมาย ล. ๓ คดีคงมีปัญหาค้างกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าการที่โจทก์ปลดหนี้ให้แก่นางสาวสุพรรณิผู้ค้ำประกันซึ่งต้องร่วมชำระหนี้กับจำเลยและผู้ค้ำประกันอื่น ทำให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดชอบไปด้วยหรือไม่ เห็นว่า แม้นางสาวสุพรรณิ จำเลย และผู้ค้ำประกันคนอื่น ๆ จะร่วมกันค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คของบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด ด้วยกัน และโจทก์จะได้รับชำระหนี้จากนางสาวสุพรรณิบางส่วน กระทั่งโจทก์ปลดหนี้ให้โดยไถ่ถอนฟ้องนางสาวสุพรรณิในคดีแพ่งดังกล่าวด้วย แต่ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๘๑๗/๒๕๓๒ นี้ ภายหลังศาลได้พิพากษายอมให้นายวิวัฒน์ นายสมศักดิ์ และจำเลยร่วมกับบริษัททุ่งกระดาศไทย จำกัด ชำระหนี้ให้โจทก์ โดยนางสาวสุพรรณิมิได้ร่วมเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว และโจทก์ได้นำหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว

มาฟ้องจำเลยให้ล้มละลายเป็นคดีนี้ นางสาวสุพรรณิจึงมิได้เป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลย
ในหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้อง แม้โจทก์จะปลดหนี้ให้แก่นางสาวสุพรรณิก็ไม่ใช่กรณีที่โจทก์
ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกับจำเลย ที่จำเลยจะอ้างประโยชน์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๔๐
และมาตรา ๒๙๓ ดังที่จำเลยอุทธรณ์ได้ จำเลยจึงยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ตามคำ
พิพากษาที่โจทก์นำมาฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์เป็นจำนวน
แน่นอนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท และจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งกรณีไม่มี
เหตุที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ด
ขาดจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-วัฒนชัย โชติชูตระกูล-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

ศาลล้มละลายกลาง - นายกงจักร์ โพธิ์พร้อม

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ